

1505055-48.2021.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Ricardo Tseng Kuei Hsu

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... HENRIQUE DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, no dia 29 de março do 2021, por volta das 15h34min, na Rua Estrada SP Variante, 0058/31, Jd Nova America, Pq Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Suzano, dirigiu o veículo FIAT/PUNTO, placas FNC 7E08, em via pública, sem a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

1505055-48.2021.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505055-48.2021.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE DE SANTANA

Juiz de de Direito: Dr(a). Ricardo Tseng Kuei Hsu

Vistos.

JOÃO HENRIQUE DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, no dia 29 de março do 2021, por volta das 15h34min, na Rua Estrada SP Variante, 0058/31, Jd Nova America, Pq Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Suzano, dirigiu o veículo FIAT/PUNTO, placas FNC 7E08, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo a denúncia, o acusado, sem ser habilitado, deliberou por conduzir veículo automotor em via pública. Policiais militares, em patrulhamento, avistaram o acusado na condução do veículo e deram sinal de parada. O acusado se evadiu em alta velocidade e ainda ingressou na contramão da via pública, gerando perigo de dano. Após breve perseguição, os policiais lograram abordá-lo e, em pesquisa, constatou-se que ele não era habilitado para conduzir veículo.

O Ministério Público ofertou os benefícios previstos na Lei nº 9.099/95 (fl. 24 e fl. 58), recusados pelo acusado (fls. 51/53 e fl. 73).

Respondida à acusação (fls. 51/53 e fl. 73), a denúncia foi recebida (fl. 75).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se, ao final, o acusado.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do denunciado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Dispõe o art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro):

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

A materialidade do delito está comprovada pelo Termo Circunstanciado (fls. 01/04), pela pesquisa de fls. 08/11.

A autoria, por seu turno, também é certa.

O acusado, na fase inquisitorial, afirmou que circulava pelo local dos fatos com o veículo Fiat/Punto, de cor branca, “quando avistou a viatura da PM vindo no sentido contrario. Que pelo fato de ainda não possuir habilitação, pois o processo foi paralizado devido a atual situação de pandemia que assola o país, não o concluiu, se evadiu da viatura, tendo pegado um pequeno trecho na contra mão da via para acessar a entrada do condomínio onde reside. Que só fugiu pois sabia que se fosse abordado iria receber multas e isso interferiria no seu processo de habilitação.” (fl. 106).

Em juízo, negou que tenha acessado a contramão de direção. Disse, ainda, que não ouviu qualquer sinal de parada e que não possui habilitação para condução de veículos.

O policial militar Paulo, na fase policial, disse que “realizava patrulhamento de rotina junto a seu colega de farda, quando avistaram um veículo Punto, de cor branca, placas FNC7E08, circulando no sentido contrário da via. Que o CGP autorizou a abordagem, foi dada ordem de parada, momento em que o condutor se evadiu em alta velocidade tendo inclusive entrado na contra mão da via. Foi realizada perseguição, sendo o mesmo alcançado pelo local dos fatos, residência do indivíduo condutor identificado como João Henrique de Santana.” (fl. 06).

Em juízo, disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento quando se depararam com veículo cujas informações coincidiam com característica de veículo que havia participado de furto de outro veículo. Ao se aproximaram para realizar abordagem, com sinalização sonora e luminosa, o acusado empreendeu fuga, dirigindo, inclusive, pela contramão de direção, no intuito de ingressar no condomínio. Disse que a abordagem fora realizada com o apoio de outra viatura, que estava próxima. Afirmou que, ao questionar o acusado sobre a fuga, foi constatado que esta decorreu da ausência de habilitação para condução de veículo. Instado sobre a existência de uma rotatória na via, afirmou que, para entrar no condomínio, o acusado teria que se deslocar um pouco mais à frente e realizar o retorno. O réu, contudo, ignorou retorno e adentrou na contramão.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Eloina que, na fase inquisitorial, disse que "realizava patrulhamento de rotina junto a seu colega de farda, quando avistaram um veículo Punto, de cor branca, placas FNC7E08, circulando no sentido contrário da via. Que o CGP autorizou a abordagem, foi dada ordem de parada, momento em que o condutor se evadiu em alta velocidade tendo inclusive entrado na contra mão da via. Foi realizada perseguição, sendo o mesmo alcançado pelo lcoal dos fatos, residência do indivíduo condutor identificado como João Henrique de Santana. Realizada a busca no interior do veículo e pessoal, nada de interesse policial foi encontrado. Ao ser solicitada a documentação de praxe, João informou não ser habilitado para a condução de veículo." (fl. 05).

Em juízo, disse que deram sinal de parada ao acusado, que não obedeceu e fugiu do local, ingressando na contramão para adentrar em um condomínio. Afirmou, ainda, que a perseguição ocorreu em trecho anterior à rotatória.

É certo, portanto, que o acusado efetivamente conduziu veículo em via pública sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, ao acessar o condomínio pela contramão.

No mais, em consulta ao site googlemaps (https://www.google.com.br/maps/@-23.6018652,-46.3057165,3a,75y,147.68h,88.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sl_nCOzAK059lxv_-aoFeIw!2e0!7i16384!8i8192) verifica-se que a pista é separada por canteiro central apenas no trecho da rotatória, próximo à entrada do condomínio.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, constato que o acusado não possui maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Embora o tipo penal preveja a aplicação da pena de multa alternativa, opto pela pena privativa de liberdade, por entender ser a mais adequada ao caso concreto, visto que o réu, além de não respeitar o sinal de parada dos policiais, trafegou na contramão de direção, até acessar a entrada do condômino. A pena de multa, portanto, seria insuficiente para fins de repressão estatal.

Ausente outras causas autorizadoras de sua modificação, na segunda e terceira fases, torno essa pena definitiva.

Presentes os requisitos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por entender suficiente para reprovação do delito e por ser socialmente recomendável, nos seguintes moldes: prestação pecuniária em favor da entidade a ser escolhida por este juízo, fixada em dois salários mínimos, valor esse que reputo suficiente para reprovação do delito e que serve também para desestimular a reiteração da mesma prática delituosa, nos termos do art. 45, § 1º, do mesmo diploma legal. O pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial, cujo valor será posteriormente revertido para a entidade.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO JOÃO HENRIQUE DE SANTANA, filho de João Batista de Santana e Josiane Silva de Lima Santana ao cumprimento, em regime aberto, da pena de 06 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 309 da Lei nº 9.503/1997.

Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que será

destinado à entidade escolhida por este juízo.

O acusado poderá apelar em liberdade, tendo em vista a natureza da pena imposta.

Transitada em julgado a presente sentença, providenciem-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Suzano, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA